

생성형 인공지능(AI) 창작물에 대한 출판생태계의 저작권 인식*

한주리**

국문초록

본 연구는 최근 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 AI 활용 창작물에 대한 현황과 관련하여 다양한 출판생태계 참여자의 인식을 파악하고자 하였다. 이를 위해, 출판생태계 내에서 AI 활용 서비스 및 AI 활용 창작물과 관련한 쟁점을 파악하고 분석하였으며, 인터뷰 방법을 활용하여 법적-윤리적 관련 쟁점에 대한 출판생태계의 인식을 파악함으로써 향후 추가 논의가 필요한 방향 및 방안에 대한 연구를 진행하였다. 그 결과, 생성형 AI 창작물에 대한 기본적인 인식, 저작권 침해 관점과 기술 발전에 따른 새로운 형태의 창작물 인정에 대한 인식, 생성형 AI 창작물의 저작권 인정 범위에 대한 논의 필요성, 정부의 저작권 정책의 변화 필요성이 제시되었다. 향후 인공지능 저작물에 대한 보호 근거를 위해서는 ①생성형 AI 학습에 사용한 저작물의 저작권자, ②인공지능 저작물의 제작에 창적적 기여를 한 인공지능제작자와 서비스 제공자, ③인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자로 나누어 구분하고, ④이들의 저작권 권리귀속 배분 등에 대해 심도깊은 논의가 필요함을 확인하였다. 이 연구는 다양한 분석을 통해 향후 관련 연구를 위한 기초 자료를 제공하였으며, 연구의 한계와 제언을 제시하였다.

주제어 : 생성형 인공지능(AI), 인공지능(AI) 활용 서비스, 챗GPT, 저작권, 인식,
인공지능(AI) 활용 창작물, 출판생태계

* 이 논문은 2023년 서일대학교 학술연구비에 의해 연구되었음.

** 서일대학교 미디어출판학과 교수, julie9927@hanmail.net 또는 julie9927@seoil.ac.kr

제출일: 2023년 11월 10일 수정일: 2023년 12월 21일 게재확정일: 2023년 12월 29일

I. 문제제기

출판생태계에 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)의 출현은 뉴스 기사 작성 뿐만 아니라 소설 창작의 영역에까지 확대되어 왔다. 특히 2022년 글로벌 인공지능 업체인 오픈AI(Open AI)가 공개한 대화형 인공지능 챗GPT(Chat GPT)는 사용자의 급격한 증가를 가져왔으며, 유료화된 4.0버전으로 전 세계적으로 열풍을 일으켰다. 한편, 인공지능이 초래한 문제점도 나타나고 있다. 2020년 스타트업 기업인 스캐터랩이 출시한 인공지능 챗봇 ‘이루다’가 차별 및 혐오발언, 개인정보 유출 논란으로 서비스를 중단하게 되었다.¹⁾ 또한 대학에서 학생들이 챗GPT를 활용하여 보고서를 제출하는 사례가 늘어나면서 허용 범위 기준이 없어서 문제가 되었고, 일부 대학의 경우 챗GPT활용 가이드라인을 만들기도 하고 윤리강령을 선포하기도 하였다.²⁾ 또한, 미국의 소셜미디어 레딧이 빅테크 인공지능의 콘텐츠 무료 활용에 제동을 걸고 비용 지불 요구를 하고 있으며, 월스트리트저널(WSJ)과 CNN 등은 사전 허락없이 Open AI사가 자료를 이용한 데 대해 소송을 검토하였다.³⁾ 즉 챗GPT 등 인공지능의 자료 수집 과정에서 사전 허락없이 데이터를 활용하여 만든 서비스를 유료로 진행하는 것에 대한 저작권 문제도 나타나고 있다. 이처럼 인공지능의 LLM(Large Language Model, 대량언어모델)을 통한 학습 과정에서 원 저작자에 대한 저작권 문제가 지속적으로 대두되고 있으며, 개발자 집단의 코드 저작권 도용에 대해 MS와 오픈AI에 집단 소송도 이어지고 있다. 이러한 문제는 출판생태계에도 예외는 아니다.

최근 국내 출판계에서는 챗GPT를 활용하여 전자책을 만들어서 유통하는 사례가 나타났다. 2023년 4월 인간과 인공지능이 합작해 만든 국내 소설이 출간되었으며 소설가 7인이 생성형 AI와 함께 창작한 짧은 소설로 구성되어 있다. 출판사 측은 “인간 고유의 영역인 창작, 그중에서도 소설을 AI와 함께 써보면서 함께 하는 과정을, 그 시행과 착오를 모두 담아보기로 했다.”⁴⁾고 밝히고 있다. 한편, 저작권자명에 출판사명이 있을 뿐 저작권자에 대한 정확한 안내가 이뤄지지 않는 사례도 나타나고 있는 실정이다.⁵⁾ 이처럼 생성형 AI를 활용하여 출간하는 도서도 있는 반면 저작자에 대한 명확한 표시가 없는 전자도서가 출간되면서 도서유통사와 도서관의 전자책 납본과 관련한 고민이 나타나

1) 이숙연, 「인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제」, 『법조 법조협회』 제72권 1호, 법조학회 2023, 442~488쪽.

2) 뉴스1, 「공부한 사람만 억울?...중간고사 돌입한 대학가 챗GPT ‘골머리」, 『동아일보』, 2023.04.25. (검색일자: 2023년 07월 25일)

3) 김현수, 이지윤, 「AI가 기사-콘텐츠 도둑질?... WSJ, 오픈AI에 소송 검토」, 『동아일보』, 2023.04.20. (검색일자: 2023년 07월 21일)

4) [매니페스토(Manifesto) ChatGPT와의 협업으로 완성한 ‘SF 앤솔리지- 교보문고」, <https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000201408639> (검색일자: 2023년 06월 15일)

5) [챗GPT, 글을 쓰다 VOLUME 24], <https://ebook-product.kyobobook.co.kr/dig/epd/ebook/E000005194414> (검색일자: 2023년 07월 20일)

고 있다.

AI를 활용한 창작물에 대한 법적-윤리적 문제가 도출되기 시작하면서 쟁점 사항을 다각도로 파악하고 이에 대한 해결책을 고민함으로써 향후 나타날 수 있는 문제를 해결하는 방안에 대해 논의하는 것은 쉽지 않지만 필요한 일이다. 따라서 본 연구에서는 최근 AI를 활용한 창작물과 관련하여 출판생태계에서 나타날 수 있는 법적, 윤리적 쟁점 사항에 대한 현황 및 이를 바라보는 출판생태계의 인식을 파악하고자 하였다. 이를 통해, 향후 어떠한 법적, 윤리적 해결 방안을 도출할 수 있을지에 대한 논의를 진행하고자 하였다.

II. 이론적 논의

1. 인공지능 기술의 발전 및 활용 현황

1) 인공지능 기술의 발전

알파고의 등장이 인공지능 기술의 발전을 상징하는 사건이었다면, 2022년 11월 오픈 AI에서 출시한 챗GPT3.5는 출시 5일 만에 이용자 수 100만 명을 달성하여 그 확장성을 확인하는 사건이었다⁶⁾. AI기술 발전은 자연어 처리모델의 진보에 기반하는데, 자연어 처리 모델은 인간이 사용하는 언어를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 처리하는 기술이다. 딥러닝을 기반으로 한 자연어 모델로 합성곱 신경망(CNN: Convolutional Neural Network)은 데이터의 각 부분을 인식하는 필터와 그 필터들의 합을 통해 전체 데이터를 분석하는 모델로 이미지 인식에 특히 강점을 지닌다. 또한 순환신경망(RNN, Recurrent Neural Network)은 신경망에 순서 개념이 적용된 모델로 시계열 분석이나 자연어 처리에 주로 사용되었다. 2017년 구글 딥마인드에서 발표한 트랜스포머(Transformer) 모델은 입력을 받은 인코더, 출력을 담당하는 디코더, 입력층의 단어를 연관성에 따라 참고하는 어텐션으로 구성된 모델로 CNN과 RNN이 지닌 한계를 극복하였으며, 자연어 처리에서 가장 강력한 성능을 보인다⁷⁾.

알파고는 분석적 인공지능(Analytical AI)으로 학습 데이터를 분석하여 패턴을 찾아 답을 제시하는 인공지능이었다.⁸⁾ 이에 비해 생성형 인공지능(Generative AI)은 인간 피드백을 통한 강화학습(RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback)이 적

6) 장혜정, 「ChatGPT, 출시 5일만에 100만명이 사용한 AI 챗봇」, 『모두의 연구소』 2022.12.13. (검색일자: 2023년 06월 21일) 2023, 35쪽.

7) 안상준, 유원준, 『딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문』, 위키독스, 2023. <https://wikidocs.net/book/2155>: 황정재, 「알파고에서 챗GPT까지 AI기술의 발전과 미래」, 『Future Horizon Plus』 제55권, 2023, 35쪽.

8) 황정재, 「알파고에서 챗GPT까지 AI기술의 발전과 미래」, 『Future Horizon Plus』 제55권, 2023, 35쪽.

용되어 사용자의 요구에 따라 새로운 데이터를 만들어 낼 수 있어 더 자연스럽고 창의적인 결과물을 얻을 수 있다.⁹⁾



[그림 1] Boris Eldagsen, *The Electrician*, 2023.

마이크로소프트는 검색엔진 Bing(bing)에 챗GPT를 탑재하는 등 자사 서비스와 GPT의 연계를 강화하고 있다. 구글도 자사의 대화형 언어모델인 람다(LaMDA, Language Model for Dialogue Application) 기반 챗봇 바드(Bard)를 공개하였다. 페이스북을 운영하고 있는 메타(Meta)사는 언어 모델 라마(LLaMA)를 통해 대학과 비영리단체 등에 오픈라이선스로 지원한다. 국내 네이버와 카카오도 인공지능 연구 강화로 자체 서비스 고도화에 나섰다. 네이버는 사내독립기업인 클로바CIC를 통해 2023년 4월 현재 글로벌 톱티어 AI학회에 논문 47건을 발표했다. 또한 카이스트와 3월 22일에 '카이스트-네이버 초창의적 AI연구센터'를 연계하여 고품질 멀티미디어 콘텐츠 자동 생성을 돕는 기술인 초창의적 AI 연구에 집중하고 있다. 한편 카카오는 계열사 엔터프라이즈와 브레인을 중심으로 AI 경쟁력을 키워왔다¹²⁾.

세계 AI 연구는 미국과 중국이 정부의 지원은 물론 글로벌 빅테크의 기술력을 통해 주도하고 있다. 영국의 데이터 분석 미디어인 토터스인텔리전스의 글로벌 AI 지수 조사에 따르면 현재 한국의 AI 경쟁력은 미국과 중국, 영국, 캐나다, 이스라엘, 싱가포르에

9) 김태원, 「ChatGPT는 혁신의 도구가 될 수 있을까? : ChatGPT 활용 사례 및 전망」, 황종성, 『NIA The AI Report 2023-1』, 한국지능정보화진흥원(NIA), 2023, 1-2쪽.

10) E. Bourguignon, "Introduction: A Framework for the Comparative Study of Altered States of Consciousness", Religion, Altered States of Consciousness and Social Change, Columbus: Ohio State University Press, 1973, p. 100.

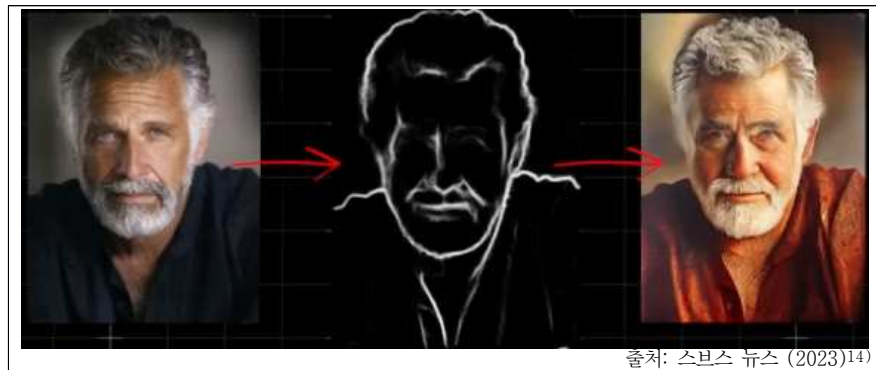
11) Radford, K Narasimhan, T Salimans, I Sutskever, "Improving language understanding by generative pre-training", Preprint.pdf. mikecaptain.com. 2018. p.4. 황정재, 「알과고에서 챗GPT까지 AI기술의 발전과 미래」, 『Future Horizon Plus』 제55권, 2023, 35쪽.

12) 최은정, 「더 똑똑한 AI 만들자...네이버·카카오, AI 연구 강화로 서비스 고도화 '속도」, 『아주경제』, 2022.04.25. (검색일자: 2023년 07월 20일)

이어 세계 7위 수준이다.¹³⁾ 이처럼 전 세계적으로 AI 연구에 박차를 가하고 있는 상황이다.

2) 다양한 영역에서의 AI 활용 현황

이미지 영역에서는 스테이블 디퓨전 웹UI의 확장기능인 컨트롤넷이라는 기술을 활용하여 빠르고 손쉽게 이미지를 생성하고 있으며, 멀티 컨트롤넷이라는 기능 등 이를 변환하는 기능이 지속 발전하고 있다. 이미지 생성에 기준을 정해주는 기능을 활용해서 정교하게 조작하는데 한계가 있던 인공지능을 이제 원하는 대로 적용 가능해졌다.



[그림 2] 이미지 생성 AI의 웹UI에서 컨트롤넷 기능을 활용한 이미지 변환 사례

예술작품을 만드는 AI 기술은 새롭다고 여겨지지 않을 만큼 점차 발전하는 추세다. ‘미드저니(midjourney)’뿐만 아니라 ‘달리(DALL-E2)’, ‘스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)’ 등이 개발되어 텍스트나 기존의 이미지를 입력하면 누구나 쉽게 그림을 만들 수 있게 되었다. 국내에서도 1인 창작자를 위한 AI 기반 그림, 웹소설, 웹툰 캐릭터 창작 플랫폼인 ‘콜레리’가 출시된 바 있다. 아예 창작하는 AI를 개발하는 경우도 있는데 구글은 AI 화가 ‘딥 드림(Deep Dream)’을 지속적으로 업그레이드 시키면서 모방의 단계를 넘어 인간의 고유 창작 영역에도 근접할 수 있는지 실험 중이다.¹⁵⁾ 또한, 2022년 말 미국 콜로라도주립 박람회 미술대회 디지털아트 부문 1위를 차지한 ‘스페이스 오페라 극장(Theatre D’opera Spatial)’은 이미지를 자동생성해준 미드저니 프로그램을 통

13) 임성호, 「AI경쟁 우리도 된다...네이버·카카오, 국제학회에 잇단 논문발표」, 『연합뉴스』, 2023.02.01. (검색일자: 2023년 07월 20일)

14) 그림AI 나온 지 반년 만에 영상 업계마저 긴장하는 이유, <https://youtu.be/8SQyx9wBZA8> (검색일자: 2023년 07월 25일)

15) 김현정, 「인공지능과 예술, 공존의 시대로」, 『The Science Times』, 2023.01.09. (검색일자: 2023년 08월 7일)

해 완성하여 출품한 작품이다. 이 작품을 출품하면서 '미드저니를 거친 제이슨 M. 앨런'이라고 프로그램을 활용한 사실을 밝혔기 때문에 1위 수상에 문제가 없다고 하였으며, 미술전 '디지털아트' 부문의 규정은 창작과정에서 디지털 기술을 활용하거나 색깔을 조정하는 등 디지털 방식으로 이미지를 편집하는 행위를 인정하고 있다.¹⁶⁾ 국내 출판계에서는 챗GPT를 이용하여 글을 써서 유료 도서와 전자책으로 유통하고 있다. 이렇듯 다양한 분야에서의 생성형 AI 활용이 급속히 진행되고 있다. 이에 생성형 AI와 같은 기술적 진보에 따른 AI 창작물에 대해 그 인정 범주를 어떻게 해야할 지에 대한 논의가 필요할 실정이다.

2. 생성형 인공지능(AI)과 저작권 이슈

생성형 인공지능과 관련한 저작권 이슈는 AI 기술 발전을 위한 필연적 선택으로 보아야 한다는 입장과 저작권 침해라는 법적 문제로 다뤄야하는지에 대한 입장이 나눠져서 논의가 지속되고 있다. 이를 위해서 생성형 AI에서 활용 가능한 데이터의 도달 범위 및 이용할 수 없는 영역에 대한 논의가 필요한 상황이다. 우선 생성형 인공지능 자체에 대한 저작권 침해 이슈를 파악해보고자 하였다.

1) 생성형 인공지능(AI) 활용을 위한 데이터학습 자료수집 과정에서의 저작권 이슈

구글은 최근 기존의 자연어처리(NLP) 모델보다 더 높은 성능을 보이고 있는 대규모 언어 모델 중 하나인 PaLM(PaLM: 경로를 통한 언어 모델링 확장)을 사용하여 동일한 모델을 개선할 수 있는 방법을 제안했다. 하지만, 이 과정에서 인터넷, SNS 등 기존 데이터에 대한 크롤링(crawling) 등을 통한 저작권침해, 복제 등의 문제가 제기되고 있다. 즉 저작권자의 사전 허락 없이 과학적 진보를 위한 데이터 분석에 대해 어느 범위에서 이를 인정할 것인지에 대한 측면이다.

또한, 생성형 AI 모델과 관련하여 윤리적 문제들도 꾸준히 제기되고 있다. 예를 들어, 텍스트-이미지 생성기는 일반적으로 성별 차원에 따라 편향되어 있으며 챗봇은 잘못된 정보를 제공하거나 악의적인 목적으로 사용될 수 있다.¹⁷⁾ 즉 전체 중 샘플링이 된 자료의 편향성으로 인해 전체 결과가 왜곡될 수 있다.

이 외에도, 인공지능이라 칭하며 아티스트와 기타 창작자의 권리를 침해하는 제품을 만들었다는 혐의로, 스테빌러티(Stability)AI, 미드저니, 디비언트아트(DeviantArt) 3개

16) 정동훈, 「인공지능이 그린 그림이 1위..“이것도 예술인가?», 『MBC 뉴스』, 2023.09.04. (검색일자: 2023년 07월 25일)

17) 정한영, 「우리는 지금 AI에 대한 엄청난 흥분과 과대광고가 난무하는 시대에 살고있다"... 스탠퍼드대, 인간 중심인공지능연구소 'AI 인덱스 2023' 발표」, 『인공지능신문』, 2023.04.04. (검색일자: 2023년 07월 25일)

사를 상대로 하는 집단소송이 제기됐다¹⁸⁾. 구체적으로 이미지 판매 사이트인 게티이미지(Getty Images)가 이미지 생성 AI도구를 개발한 스테빌리티AI에 대해 저작권 위반 혐의로 소송을 제기했다. 게티이미지는 2023년 1월 17일 성명서를 통해 스테빌리티AI가 저작권으로 보호되는 수백만 개의 이미지를 불법적으로 복사해 대량언어생성모델을 만드는데 활용했다면서 영국 런던 고등법원에 소송을 시작하였다.¹⁹⁾ 또한, 2월 3일 미국 델라웨어 지방 법원에 손해 배상 소송을 제기했다. 게티이미지 CEO 크레이그 피터스는 스테빌리티AI의 이미지 사용이 영국이나 미국 저작권법에서 보호되는 ‘공정 사용’에 해당되지 않는다고 주장했다²⁰⁾. 스테이블 디퓨전의 이미지에서는 게티이미지의 워터마크가 보이는 이미지들을 생성한 사례들이 발견되고 있다. 결국 사진과 예술 업계의 화두로 떠오른 인공지능 생성 도구의 제작, 활용 기준을 세울 이정표가 될 전망이다. 사진 데이터와 인공지능 생성 도구의 역할 비중과 수익 배분에도 영향을 줄 것으로 예상된다.

2) 생성형 인공지능(AI) 활용을 통해 만든 저작물에 대한 저작권 쟁점

다음으로 생성형 AI를 통해 인기 가수의 목소리를 재현한 음원이 SNS에 확산되고, 음악 팬들이 이를 진짜라고 믿는 사례가 발생했다. 전문가들은 이 같은 행위가 저작권 침해에 해당한다고 지적하고 있다. 23년 4월 고스트라이터라는 익명의 틱톡 제작자가 AI로 가수 드레이크와 더 위켄드 목소리를 피쳐링한 곡인 '하트 온 마이 슬리브(Heart on my Sleeve)'를 만들어 스포티파이, 애플뮤직 등의 플랫폼에서 구할 수 있게 하였으며 수백만 개의 스트림을 기록했다. 그러나 이들 가수의 음원을 관리하는 유니버설뮤직 그룹(UMG)의 강력한 항의에 따라 틱톡 등의 플랫폼에서 삭제됐다.²¹⁾ 이처럼 저작권 침해 논란이 지속되고 있다.

네덜란드 헤이그의 마우리츠호이스 미술관이 페르메이르의 ‘진주 귀걸이를 한 소녀’를 암스테르담 국립미술관에 대여하는 동안 이를 대체할 애호가들의 모작을 공모해 전시하였는데, 독일 베를린에서 크리에이터로 활동하는 율리안 판디켄이 미드저니 AI 프로그램 결과물을 포토샵으로 작업하여 출품하였으며 최종 5점에 선정되어 전시되었다²²⁾. 이를 두고 예술계에서는 강한 논쟁이 벌어졌다. AI가 학습하게 될 때 기존의 예

18) 문상현, 「“학습과정에 저작권 침해”, 이미지생성 AI에 집단소송, 『테크테일리』, 2023.01.06. (검색일자: 2023년 08월 07일)

19) 최대 1조 8,000억 달러, 한화로 약 2,268조에 달하는 초대형 손해 배상 소송을 제기함. 차주경, 「게티이미지, 인공지능 사진 생성 도구에 ‘2,269조원’ 소송 제기」, 『IT 동아』, 2023.02.09. (검색일자: 2023년 07월 20일)

20) 스테이블리티AI는 이번 소송에 의견이나 반론, 해명 자료를 내지 않음. 정병일, 「게티이미지, 저작권 침해 혐의로 스테빌리티AI 고소」, 『AI times』, 2023.01.18. (검색일자: 2023년 07월 25일)

21) 조민수, 「[글로벌] 인기 가수 목소리를 이용해 만든 'AI 음원' 저작권은?」, 『IT Daily』, 2023.05.09. (검색일자: 2023년 07월 20일)

술작품을 기초로 학습을 하기 때문에 다른 작가들의 저작권을 침해하고 있으며 창작물이라는 접근이 어렵다라는 것이 기존 예술계의 평가이다. 이에 반해 대량학습을 기반으로 만들어진 AI 프로그램을 통해 새로운 결과를 만들어 낸다는 관점에서 예술작품으로 인정해야 한다는 입장도 있다.

다시 말해 인공지능이 생성한 그림은 결국 기존에 존재한 이미지를 활용하기 때문에 첨단기술로 둔갑한 표절의 한 형태일 뿐이라는 주장과 이미지 변환을 위한 적절한 문구를 생각해내는 것에도 인간의 창의성이 요구되므로 AI로 작품을 만드는 것은 포토샵 같은 이미지 편집 프로그램을 사용하는 것과 큰 차이가 없다고 주장하는 예술가들이 대립하고 있다. 또한 AI 활용 저작물이 등장하면서 아티스트라는 직업을 소멸하게 만드는 것이라는 우려도 확대되고 있다.

3) 창작자 집단의 생성형 인공지능(AI)에 대한 대응 현황

미국 최대 방송 영화 작가 노조 WGA(Writers Guild of America)의 AI 동행 실험과 파업이 진행되었다. 미국의 WGA는 인공지능을 이용해 대본을 쓰는 것을 일정 부분 허용키로 했다. 다만 작가 크레딧(Writing Credit)을 나누거나 스트리밍이나 VOD로 방송될 때 추가로 받는 잔여 수익 레지듀얼(residuals)에 영향을 주지 않는 조건에서다. 1만 1,000명이 속해있는 WGA는 2023년 3월 20일 AI 규제 등을 포함한 주요 요구 사항(pattern of demands)을 놓고 회원 투표를 실시했다. 이 요구사항은 WGA가 주요 스튜디오와 작가들에 대한 대우와 보상을 협의할 때 적용된다. 현재 조약은 2023년 5월 1일 효력이 끝난다. WGA 제안서 내용을 분석하면 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 미국 방송영화 작가 노조의 AI 기술에 대한 입장 분석

구분	WGA 제안서	작가의 입장
AI 기술에 대한 견해	“인공지능과 유사한 기술: 인공지능 프로그램과 유사한 기술에 의해 생산된 서면 자료가 MBA가 적용되는 프로젝트의 원천 자료 또는 문학 자료로 간주되지 않도록 제공한다.”	‘AI기술을 고려하기 보단, AI기술을 어떻게 이용하는지에 주목했다. (AI가 어떻게 "고려"되느냐가 아니라 어떻게 "사용"되는지) 결국 AI는 창작을 위한 원천이 아니라 도구가 되어야 한다는 것이다.

출처: WGA 제안서를 분석하여 정리함.

22) 김동호, 「AI 귀걸이 소녀’ 네덜란드 미술계 후끈...“모욕적” vs “창조적”」, 『연합뉴스』, 2023.03.11. (검색 일자: 2023년 07월 8일)

주요 요구 사항에는 스트리밍 서비스 전송에 대한 작가 수익 배분 확대, 미니 시리즈 확대 현상, 에피소드 집필 시 추가 시간에 대한 보상(span protection) 등이 포함됐다. 이번 제안은 AI를 작가라기보다 각본의 창작물로 인정했다는 점에서 매우 의미가 크다는 입장이다. WGA는 작가들이 AI 서비스 기업의 크레딧 제공 요청에 휘말리지 않고 테크놀로지의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 이번 조항을 마련²³⁾했다고 밝혔다.

미국작가협회는 이후 5월 2일 처우 개선을 요구하며 파업에 돌입했는데, 협상 조건 중 ‘AI가 대본을 작성하거나, 작가들이 작업한 대본을 AI로 수정하거나 각색해서는 안 된다’는 내용을 포함하였다.²⁴⁾ 장기간 이어온 협상은 현지시간 2023년 9월 26일에 마무리되었으며, 작가들의 대본으로 학습한 AI가 작품에 부분적으로만 사용되더라도 원작 대본에 대한 보상을 지급하기로 했다.²⁵⁾ 작가 입장에서는 AI 도입에 따른 일자리 감소에 대한 근본적인 문제해결에는 이르지 못했지만 저작권에 따른 수입은 얻을 수 있게 되었다.

4) 생성형 인공지능(AI)과 저작권법 관련 현황

국내 저작권법 제1장 제2조에서 “저작물”은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다고 되어 있으며, “저작자”는 저작물을 창작한 자를 말한다고 명시되어 있다. 즉, 인간 고유의 창의성이 들어간 부분만이 저작권 보호의 대상이 된다는 것이다. 미국의 경우, 2022년 2월과 2023년 2월 미국 저작권청에서는 AI가 독자적으로 그린 작품²⁶⁾에 대해 ‘인간’의 창작물이어야 한다는 조건을 맞추지 못하기 때문에 저작물로 등록할 수 없다는 결정을 이어서 내리면서, 생성형 AI가 만든 창작물은 인간의 창작물이 아니어서 저작권법의 보호 대상이 되지 않는다고 하였다.

이처럼 AI 음악, AI 소설 등과 같이 AI로 제작한 창작물에 대한 저작권 인정 여부 및 AI로 창작한 결과물의 2차 표절과 저작권 침해 문제 등에 대한 우려가 계속되고 있다.

23) WGA Negotiations—Status as of May 1, 2023. (검색일자: 2023년 7월 9일)

https://www.wga.org/uploadedfiles/members/member_info/contract-2023/WGA_proposals.pdf

24) 전진영, 「“AI로부터 예능계 보호해야”...日 연예계 종사자들, 정부에 호소」, 『아시아경제』, 2023.05.11. (검색일자: 2023년 08월 09일)

25) 윤민혁, 「할리우드 작가 파업 종료... "AI 대본 저작권 합의"」, 『서울경제』, 2023.09.27. (검색일자: 2023년 10월 20일)

기사에 따르면 월스트리트저널(WSJ)은 “제작사들이 작가 대본을 AI 훈련에 이용할 권리를 보유하게 된 셈”이라며 “할리우드 대기업 경영진들은 TV·영화 대본을 기반으로 한 AI를 개발하기를 원한다”고 전함

26) AI가 독자적으로 그린 미술 작품 ‘파라다이스로 가는 입구(Stephen Thaler / A Recent Entrance to Paradise by Creativity Machine)’에 대해 미국 저작권청(US Copyright Office)은 2022년 2월 저작물 인정 소송에서 저작권 인정을 하지 않음(United States Copyright Office, 2022 February 14).

또한, 카슈타노바 글, 미드저니 그림의 그래픽 노블 ‘새벽의 자리아(Kris Kashtanova/ Zarya of the Dawn)’의 저작물 인정 소송에 대해 2022년 9월 글과 그림에 저작권 인정하였으나, 2023년 2월 USCO는 제검토를 통해 AI 생성 이미지의 경우 요건을 충족하지 못하기 때문에 저작물로 등록할 수 없다는 결정을 내림(United States Copyright Office, 2023 February 21)

특히, AI 학습을 통해 생성된 결과물과 학습에 사용된 원본 자료의 유사성 문제에 대해서도 지금까지 제도적인 해결책이 만들어지지 않고 있다.

현재 국회에 계류 중인 저작권법 전부개정법률안(의안번호 제2107440호) 제43조는 ‘데이터마이닝’ 과정의 저작물 이용 면책 규정에 대한 신설안으로 컴퓨터를 이용한 자동화된 정보분석 과정을 위한 저작물 이용에 대해서 저작권 침해의 경계선을 명확히 함으로써 관련 산업계의 예측가능성을 높이기 위해 제안되었다. 이를 두고 한국음악저작권협회는 해당 조항에 대해 이용자가 저작물에 적법하게 접근만 할 수 있으면 제한 없이 저작물을 정보분석(AI 학습용 데이터 가공·추출) 등을 위해 사용할 수 있게 하는 조치라며 반대입장을 내놓고 있다. 한국음악저작권협회는 보도자료를 통해 “프랑스와 영국 등에서는 연구와 비영리 목적으로 사용하는 경우에만 저작물을 AI학습용으로 사용할 수 있도록 하는데 반해, 현재 발의된 국내 개정안은 영리적 목적의 이용에도 제한을 두지 않는 규정”이라며 반발하였고, 2023년 3월 29일 이와 같은 저작권 문제와 창작자의 입지 축소에 대응하고자 AI 대응 TFT를 구성했다²⁷⁾. 현재 문화체육관광부 등에서는 AI-저작권법 제도개선 워킹그룹을 발족하여 저작권 제도 개선을 어떻게 이끌어나갈지 합의에 대한 논의를 진행 중이다.

출판과 관련하여 제기되는 문제점으로는 저작권과 관련한 부분이 논쟁의 중심이 되고 있다. 특히 공상과학소설(SF)을 접수해 온라인으로 발간하는 유명 사이트인 ‘클락스월드’(Clarkesworld)가 챗GPT 같은 AI가 만든 작품이 쇄도했다고 가디언이 2월 21일 보도했다. 클락스월드에는 따르면 평소에는 한 달에 접수되는 작품 가운데 표절 등 이유로 거부되는 작품이 보통 10편 정도였지만, 2023년 1월 100편이 거부됐고 2월에는 접수했다가 거부된 AI 작품이 500편을 넘어섰다.²⁸⁾ 이런 현상은 인플루언서들이 인공지능을 이용해 작품을 쉽게 만들어서 수익을 얻고자 하기 때문이라는 지적이다.

5) 유럽연합(EU)의 생성형 인공지능(AI) 통일규제 마련

유럽의회와 인공지능법위원회가 챗GPT 등 생성형 인공지능에 대한 규제안인 인공지능 법안에 합의하였다. 기존에 제기되어온 다양한 인공지능 논쟁과 관련하여 유럽연합(EU)은 2023년 5월 11일에 AI규제안(Compromise Amendments) 초안을 제시하였고, 6월 14일 인공지능 법안을 채택하였다. 이후 2023년 12월 8일 ‘인공지능법(AI Act)’에 대해 EU 국가들과 유럽의회 의원들 간의 합의에 이르렀다²⁹⁾. 위험 기반 접근 방식

27) 이태수, 「한음저협, 'AI 저작물 학습 무제한 허용' 저작권법 개정안 반대」, 『연합뉴스』, 2023.03.29. (검색일자: 2023년 07월 30일)

28) AtlantaK, 「공상과학소설 플랫폼, 챗GPT 홍수에 접수 중단」, 『AtlantaK』, 2023.02.21. (검색일자: 2023년 08월 20일)

29) 최창현, 「세계최초의 인공지능법, EU 27개국 간 정치적 합의 도출!... 위반 시 최대 497억원 또는 전세계 매출의 7% 징벌적 벌금 부과」, 『인공지능신문』, 2023.12.10. (검색일자: 2023년 12월 11일)

(risk-based approach)을 따르고 AI가 생성할 수 있는 위험 수준에 따라 제공자와 사용자에게 대한 의무를 설정하는 내용을 담고 있으며, 최종 유럽연합 집행위원회(European Commission, EC)를 통과하면 2026년부터 시행될 예정이다.

생성형 AI의 위험성 정도를 총 4단계로 나눠 규제를 시행할 방침이다. 높은 위험성이 있다고 판단되는 AI 서비스에 대해서는 출시 전 EU 당국으로부터 심사를 받는 구조를 마련한다는 계획이다. 이러한 논란의 주요 핵심 사항은 기존 저작물에 대한 표절 여부에 대한 판단, 원저작자의 저작물에 대한 보상 문제, 생성형 AI 활용 창작물의 저작권 인정 여부와 범위 등에 대한 논의 등을 포함한다. EU는 유럽의회(European Parliament) 보도를 통해 이 법안이 승인되면 AI와 연계된 세계 최초의 법안이 될 것이라고 밝힌 바 있다.³⁰⁾ 이 규칙은 위험 기반 접근 방식(risk-based approach)을 따르고 AI가 생성할 수 있는 위험 수준에 따라 제공자와 사용자에게 대한 의무를 설정하고자 한다. 인류의 안전에 허용할 수 없는 수준의 위험(unacceptable level of risk)을 가진 AI 시스템은 엄격하게 금지된다. 사회적 행동, 사회 경제적 지위, 개인적 특성에 따라 사람을 분류하고 이에 대해 사회적 점수를 매기는 것과 같은 시스템을 포함한다.

EU의 AI 규제는 저작권 침해 논란이 워낙 거셌기 때문이다. 생성형 AI는 텍스트, 그림, 음악, 영상 등 거의 모든 분야에서 막대한 분량의 데이터를 수집한 뒤, 이를 활용해 자체적 콘텐츠를 만드는데, 원데이터에 해당하는 콘텐츠는 저작권이 있는 저작물이라는 점이다. 시, 소설 등의 문학작품, 예술 창작물, 학술 논문, 사회관계망서비스(SNS)상 게시물, 언론보도 등을 데이터로 사용하면서 AI 회사들은 자료 출처 등은 따로 공개하지 않았다. 생성형 AI를 포함한 EU 타협 수정안의 48조를 살펴보면 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 생성형 AI를 포함한 타협 수정안(Compromise Amendments)³¹⁾

구분	EU 타협 수정안 초안에 포함되어야 하는 정보 내용
48조	* EU 적합성 선언(EU declaration of conformity)에 포함되어야 하는 정보는 아래와 같다. 1. AI 시스템의 이름과 유형 및 AI 시스템의 식별과 추적 가능성을 허용하는 추가적인 명확한 참조; 2. 제공자의 이름과 주소 또는 해당되는 경우, 권한을 부여받은 대리인; 3. EU 적합성 선언이 제공자의 단독 책임 하에 발행된다는 진술; 4. 해당 AI 시스템이 본 규정 및 해당되는 경우 EU 적합성 선언을 발행하도록 규정하는 기타 관련 연합 법률을 준수한다는 진술;

30) Press Releases, 「AI Act: a step closer to the first rules on Artificial Intelligence」, 『News European Parliament』, 2023.05.11. (검색일자: 2023년 07월 20일)

31) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts 2023 (COM(2021)0206 - C9 0146/2021 - 2021/0106(COD) version.1.0.

	4a. AI 시스템이 개인 데이터의 처리를 수반하는 경우, AI 시스템이 규정(EU) 2016/679 및 (EU) 2018/1725 및 지침(EU) 2016/680을 준수한다는 문구. 5. 적합성이 선언된 관련하여 사용된 모든 관련 조화 표준 또는 기타 공통 사양에 대한 언급; 6. 해당되는 경우, 통보 기관의 이름과 식별 번호, 수행된 적합성 평가 절차의 설명 및 발급된 인증서의 식별; 선언문의 발급 장소 및 날짜. 서명, 서명한 사람의 이름 및 기능과 서명한 사람을 대신하여 서명한 사람의 서명
--	--

※ compromise amendments(2023)의 내용 중 정리하여 재구성함.

EU는 초안 단계였던 이 법안에 대해 EU 집행위원회와 유럽의회, 각 회원국들 간 3자 협의를 거쳤다. 법안은 AI 도구를 위험도에 따라 △최소 △제한 △높음 △수용 불가 등의 등급으로도 분류하고 있다. 여기엔 AI의 생체 감시, 잘못된 정보 유포, 차별적 언어 사용 등의 수준이 고려된다.³²⁾ 2023년 12월 10일 합의에 이른 EU의 인공지능법은 모든 AI는 최소 위험부터 허용할 수 없는 위험까지 단계로 분류된다. 예측적 치안(프로파일링, 위치 또는 과거 범죄 행위 기반) 도구, 얼굴 인식 데이터베이스 구축을 위해 인터넷이나 CCTV 영상에서 얼굴 이미지를 무한정 스크랩하는 행위(인권 및 사생활 침해)와 같은 기술은 금지되며, 어린이, 기타 취약 계층 및 채용 관행에 초점을 맞춘 AI는 더 엄격한 규제를 받게 된다³³⁾.

AI기술 발전은 학술, 예술, 과학, 기술 등 인류의 전 분야의 혁신과 발전에 기여하고 전 세계 국가의 문화발전에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다. 따라서 현 시점에서 생성형 AI를 둘러싼 저작권 논쟁 이유를 파악하고 이에 대한 해결책을 고민함으로써 상생 방안에 대해 논의하는 것은 시급하게 요구되는 일이다.

III. 연구문제 및 연구방법

본 연구에서는 생성형 AI 활용 창작물에 대한 쟁점 현황 및 관련 저작권에 대한 국내 출판생태계 및 관련 분야 종사자의 인식을 파악하고, 향후 저작권법에 반영해야 할 사항이 무엇인지 모색하고자 하였다. 이를 위해 다음과 같이 연구문제를 설정하였다.

연구문제 1. 국내 출판생태계의 생성형 AI 활용을 위한 데이터학습 자료수집 관련 인식은

32) 조아름, 「저작권 '공공의 적' 된 AI... EU "데이터 출처 공개" 옐로카드 꺼냈다」, 『한국일보』, 2023.04.28. (검색일자: 2023년 07월 21일)

33) 최창현, 「세계 최초의 인공지능법, EU 27개국 간 정치적 합의 도출!...위반 시 최대 497억원 또는 전세계 매출의 7% 징벌적 벌금 부과」, 『인공지능신문』, 2023.12.10. (검색일자: 2023년 12월 11일)

어떠한가?

연구문제 2. 국내 출판생태계의 생성형 AI 활용을 통해 만든 저작물에 대한 저작권 관련 인식은 어떠한가?

연구문제 3. 국내 출판생태계의 생성형 AI 관련한 저작권 관련법 개선 방안은 무엇인가?

위의 연구문제를 알아보기 위해 생성형 AI 활용 창작물에 대한 쟁점 현황에 대한 출판생태계 및 관련 분야 종사자의 인식을 파악하여 분석하고자 하였다. 이를 위해 FGI 심층인터뷰를 통해 관련 인식에 대한 데이터를 수집하였다. 의도적 표집에 의거하여 구성된 전문가 집단을 대상으로 심층인터뷰 데이터를 얻었다. 심층인터뷰 1차와 2차로 진행하였는데 1차는 2023년 6~7월까지, 2차는 10월에 진행하였으며 출판생태계 및 IT, 저작권 관련 분야 전문가들로 구성하였다.

[표 3] 연구참여자들의 일반적 특성

순서	이름	성별	연령대	학력	직업	근무년수
1	가	남	60대	대학원졸	교수	33년
2	나	남	40대	대학원졸	교수	13년
3	다	남	40대	대학원졸	IT 전문가	22년
4	라	남	50대	대학원졸	법률 전문가	29년
5	마	남	50대	대학원졸	출판사 관계자	23년
6	바	여	40대	대학졸	전자책 출판 관계자	10년
7	사	여	50대	대학원졸	저작권자	24년
8	아	남	60대	대학졸	사업가(저작권자, 교육자)	40년
9	자	남	60대	대학원졸	교수	37년
10	차	남	50대	대학원졸	저작권 에이전트	31년

IV. 생성형 AI 활용 창작물에 대한 출판생태계의 인식 분석 결과

1. 출판생태계의 생성형 AI 활용을 위한 데이터학습 자료수집 관련 인식

생성형 AI 활용을 위한 데이터 학습과정에 대한 출판생태계의 인식 분석 결과, 출판계의 문제의식 및 개선 방안을 파악할 수 있었다. 우선 데이터 학습과정에 대해서는 AI 기술 발전을 위한 필연적 선택이라는 입장과 법적인 문제로 접근해야한다는 입장이 나뉘고 있음을 알 수 있었다. 저작권자인 심층인터뷰 대상자(사, 50대, 여)는 기존 저작권

자들에 대한 이용허락 없이 유료 비즈니스를 하는 것은 잘못된 방식이라고 인식하였다.

인터넷이나 SNS 등 기존 자료를 크롤링해서 데이터를 수집하는 방식은 관련 기술 발전을 위해 일반적으로 쓰이는 방식이라고 알고 있어요. 다만, 공공의 이익을 위해 이용하는 경우에 한해야 한다고 생각해요. 최근 나타나고 있는 챗GPT나 미드저니 같은 기업은 유료 형태로 운영되고 있는데, 이 과정에서 기존의 창작자에게 사전 이용 허락이나 저작권 사용료에 대해 논의한 바가 없잖아요. 이것은 문제가 있다고 봅니다.

이에 대해 IT 전문가(다, 40대, 남)는 데이터학습 과정에서 이용한 자료의 저작권이 살아 있는 사람의 작품이면 저작권 문제가 있을 것으로 보인다고 판단하였다. 다만, 데이터학습에 이용한 데이터를 생성형 AI에서 사용하는 방식에서는 단어 수준에서 활용하기 때문에 어떠한 부분이 원저작자의 내용을 활용했는지를 도출하기는 어렵다고 하였다.

GPT-3의 경우 큰 데이터를 가지고 모델링하는 대규모 언어모델을 사용하여 일반적인 자연어처리 모델보다 높은 성능의 기술을 포함합니다. 데이터 규모가 커지면서 기존에 해결하지 못한 어려운 문제를 해결했다고 보시면 되죠. ... (중략)... 개발사가 어떤 자료를 활용했는지를 밝히지 않는다면 도출되는 결과값은 단어 단위로 도출되어 활용되기 때문에 어떤 부분이 원저작자의 내용을 이용한 것인지 개별사안을 도출하긴 어렵습니다. 저작권 인정 범위에 대한 논의는 계속 있을 수밖에 없죠. ... (중략)... 온라인 상에서 오픈된 자료는 저작권 이슈에 약할 수밖에 없는 구조예요. 지금까지 수집된 자료에 대해 저작권 침해라고 하면 프로그래밍 자체가 무용지물이 되거든요. 제 생각에는 향후 오픈된 자료에 대해서는 사회적으로 수용하지 않을까 싶네요. 다만, 전문적인 데이터는 저작권을 지불하고 특화해서 진행될 것으로 예측됩니다.

이는 데이터마이닝이나 딥러닝에서는 원래의 데이터베이스가 제공하는 소재의 접근·검색을 제외하고 데이터만을 복제하는 경우가 많기 때문에 데이터가 원래 생성·저장된 맥락과는 다른 의도로 데이터를 사용³⁴⁾되므로 데이터마이닝을 하거나 딥러닝 기반의 기계학습에 사용하기 위해 데이터를 수집하는 행위는 데이터베이스권의 침해에 해당하지 않는 경우가 상당히 많을 것³⁵⁾이라는 견해와 유사하다. 결국 오픈된 자료에 대해서는 데이터 학습에 이용하는 것에 대해 사회적인 수용이 이뤄지고 전문적인 데이터와 저작물에 대해서는 특화시켜서 저작료를 지불하는 방식으로 이원화될 것으로 예측하였다.

교수인 심충인터뷰 대상자(가, 60대, 남)는 스탠포드 로스쿨에서는 공정학습 개념을

34) 김기정·송석현, 「딥러닝과 데이터마이닝에 있어서의 데이터베이스권의 범위와 제한에 관한 고찰」, 『정보법학』 제25권 2호, 한국정보법학회 2021, 198쪽.

35) 김기정, 이재구, 「빅데이터와 저작권 제한」, 『2022 저작권 보호 이슈 전망 보고서』, 서울: 한국저작권보호원.

도입하여 공정정보상에 대한 논의를 위한 근거를 마련하고 있다고 하였다.

생성형 AI 연구가 활발하게 진행되고 세계적 주도권을 가진 미국의 경우, 데이터 학습에 이용된 자료에 대해 공정한 학습(fair-learning) 개념을 도입하여 공정정보상을 통해 이를 해석하려는 노력을 기울이고 있어요. 공정이용 개념을 AI 데이터 학습에 적용하려는 거죠.

2. 출판생태계의 생성형 AI 활용을 통해 만든 저작물에 대한 저작권 관련 인식

우선 전자책 출판 관계자(바, 40대, 여)는 이미 전자책 출판 과정에서 표지를 생성형 AI를 통해 만들어서 활용하고 있는 출판사가 늘어나고 있다고 하면서 이에 대한 저작권 문제가 명확하게 정리되기를 바란다고 밝혔다.

전자책 출판사들의 경우, 생성형 AI를 통해 표지나 일러스트를 만들 수 있다는 사실에 고무적이에요. 출판 분야뿐만 아니라 음악 분야 등 다른 분야에서도 AI 기술을 활용해서 비즈니스를 진행하고 있거든요. ... (중략)... 저희 입장에서는 표지를 만드는 데 시간도 단축되고 비용도 줄일 수 있어도 활용하는 편이 도움이 되요. 프로그램 사용료는 내고 있는데, 해외에서 그림 작가 등 저작권 관련 소송이 이뤄지고 있다고 하니 이에 대한 명확한 기준이 마련되면 좋겠습니다.

IT 분야 교수인 심층인터뷰 대상자(나, 40대, 남)의 경우, 생성형 AI를 활용한 다양한 저작물이 생겨나고 있고 그 분야가 점차 확대되고 있다며, 생성형 AI를 통해 만들어진 결과물에 대해서도 이에 대한 인정을 하는 방향으로 진행이 되어야 건전한 생태계가 만들어질 수 있다고 인식하고 있었다. 다만, 그 기간은 짧아도 된다는 인식이었다.

요즘 프롬프트 엔지니어(prompt engineer)가 새로운 직업군으로 떠올랐어요. 대화체 명령어를 어떻게 사용하느냐에 따라 생성형 AI를 통해 만들어진 결과물이 천차만별이거든요. ... (중략)... 예전에 디자인 프로그램을 이용해서 디자인을 하면 그 작품의 결과물은 사람의 노력이 들어갔기 때문에 저작권을 사람이 가진 것과 같은 이치겠지요. 향후에는 생성형 AI를 통해 만들어진 저작물에 대해서도 그 권리를 인정해주는 게 필요할 것 같아요. 권리 보호 기간이 길지 않아도 되지만, 해당 권리를 인정하는 방향으로 심도깊은 논의 및 합의 과정을 통해 정해나가야겠지요.

출판사 관계자(마, 50대, 남)의 경우 AI는 출판 분야에서도 다각도로 쓰이고 있다면서, 특히 교육출판사의 경우 AI를 활용한 교과서 등을 비즈니스에 적극 활용하는 실정이라고 하였다. 이와 관련한 권리관계에 대해 적극적인 논의가 필요하다고 인식하였다.

교육출판사들은 AI 디지털 교과서 분야를 적극적으로 진행하고 있어요. 학생들 개별 분석을 통해 틀리는 문제 유형을 파악해서 약한 부분을 보완해주는 형태로 비즈니스를 진행하지요. ...(중략)... AI를 활용한 비즈니스는 계속 늘어가기 때문에 저작권 확보한 콘텐츠를 바탕으로 만든 AI 프로그램을 활용하는 것은 앞으로 더욱 늘어날 거라고 생각합니다. 케이스마다 다르기 때문에 적극적인 논의가 필요하겠지요.

저작권 분야 교수인 심충인터뷰 대상자(자, 60대, 남)는 AI가 창작한 결과물에 대해서는 현 저작권법에 저작물성이 인정되지 않는다고 하면서 AI를 이용한 창작물과 AI가 창작한 결과물은 차이가 있다고 보았다. 또한 사람의 개입 정도와 수준에 따라 저작자로서의 권리 부여 여부를 판단할 필요가 있다고 하였다.

현재 AI가 창작한 저작물은 고전적 법리가 적용되기 때문에 인간의 사상 또는 감정을 표현하지 않으면 저작권이 인정되지 않습니다. 출처 표시의 경우 직접인용처럼 정확하게 표시하는 것이 요구됩니다. ...(중략)... 향후 학습용 데이터의 진위여부에 대한 파악이 불가능하기 때문에 거짓 정보를 기반으로 융합한 결과물이 어떤 것인지 찾기가 힘들어지게 되는 문제가 발생할 수 있다는 점이 우려됩니다. 다만 생성형 AI를 활용해서 만드는 결과물의 저작권에 대해서는 인간이 얼마나 개입하고 기여했는지에 대한 수준에 따라 달라질 수 있죠. 단순히 감수를 한 정도면 저작자가 될 수 없지만, 스토리라인을 만드는데 적극적으로 개입해서 짜줬다면 사람이 저작자로서 인정받을 수 있다고 생각합니다.

저작권 에이전트(차, 50대, 남)는 저작권 거래에 있어서 생성형 AI 기술은 매우 유용하며 기술적인 발달과 활용은 거스를 수 없는 대세라고 판단하였다. 이를 워터마크 삽입과 같이 편하게 활용하되 사용에 대한 파악을 할 수 있도록 긍정적이고 적극적 논의가 요구된다고 느끼고 있었다.

도서 수출과 관련해서 타 언어권 자료를 준비하는데 많은 시간이 걸렸는데, 시놉시스 등을 번역하는데 소요되는 시간을 확연히 줄일 수 있습니다. 인공지능을 활용해서 문자와 지식을 원하는 언어권으로 수출할 수 있게 되었죠. ...(중략)... 이러한 흐름은 그 누구도 거스를 수 없고 이 방향으로 갈 수밖에 없다고 생각해요. AI를 활용하되 필요 시 워터마크를 두어 확인할 수 있도록 하는 방안 등이 논의되어야 할 겁니다.

사업가이자 작가이면서 교육자인 심충인터뷰 대상자(아, 60대, 남)의 경우에도 저작권 거래에 있어서 생성형 AI 기술은 매우 유용하며 기술적인 발달과 활용은 거스를 수 없는 대세라고 판단하였다. 이를 워터마크 삽입과 같이 편하게 활용하되 사용에 대한 파악을 할 수 있도록 긍정적이고 적극적 논의가 요구된다고 느끼고 있었다.

데이터 학습에 대해 공개하지 않으면 알 수가 없고, 파인 튜닝 과정이 특이점을 넘어가면 기술적으로도 확인이 불가능합니다. 작가연합 등에서도 여러 가지 논쟁이 많습니다. 인공지능에게 저작권을 부여할 수는 없고, AI를 활용해서 만든 사람이 저작권자가 되어야 합니다. 그래야 만들어진 저작물에 문제가 생기면 책임을 질 수 있어요. ...(중략)... 예전에는 1주일에 웹툰 1회를 만드는데 1명~4명이 참여했어요. 보통 40장에서 60장 정도를 만들어야 하고 많이 만드는 경우 100장을 만드느라 너무 힘든 생활을 하지요. 지금은 미드저니에 스토리를 주면 28,000장을 만들어냅니다.

...(중략)... 인공지능은 활용하지 않으면 뒤처집니다. 기존의 데이터 학습에 대한 저작권 문제를 논의하는 것보다는 대화형 프롬프트를 넣어서 최종 결과물을 어떻게 만들 것인가에 대해 논의하는 게 더 중요하다고 생각합니다. 프롬프트 엔지니어링이 만능 치트키로 정말 대단하게 작용하기 때문에 이를 어떻게 잘 다룰지에 대한 논의가 요구되는 세상이지요.

생성형 AI를 통해 만든 저작물에 대한 저작권 권리귀속과 관련하여 IT 전문가(다, 40대, 남)는 다음과 같은 의견을 제시하였다.

인공지능 저작물의 제작을 가능하게 한 인공지능 제작자나 AI 서비스 제공자는 생성형 AI를 통해 만들어진 저작물에 대한 권리를 가질 필요는 없다고 봅니다. 이미 비즈니스를 통해 이득을 얻기 때문이지요.

즉, 인공지능 제작자와 서비스 제공자는 유료 서비스를 통해 비즈니스를 진행하기 때문에 저작권을 가질 권리에서는 제외되어야 한다는 입장이다.

3. 출판생태계의 생성형 AI 활용과 관련한 저작권 관련법 개선 방안 인식

1) 생성형 AI 활용을 위한 데이터학습 자료 수집 관련 저작권 개선 방안

먼저, 출판생태계의 생성형 AI 활용을 위한 데이터학습 자료수집 관련한 저작권 관련법 개선 방안에 대해 살펴본 결과, 저작권자인 심층인터뷰 대상자(사, 50대, 여)는 기존 저작권자들에 대한 이용허락 없이 유료 비즈니스를 한다면 저작자가 더 이상 창작을 할 의욕이 생기지 않는다면, 저작권료 지급이 필요하다는 입장을 밝혔다.

해외에서도 원 저작물 무단사용과 관련한 소송이 이뤄지고 있고, 저작권료 지급을 하겠다는 입장을 밝혔다고 하죠. 그건 필수적이라고 생각해요.

생성형 AI 학습에 활용한 자료에 대한 개선 방안을 위해 저작권자들에게 보상금 지급

이 필요하다는 입장을 보이고 있었다. IT 전문가(다, 40대, 남)는 데이터학습 과정에서 이용한 자료의 저작권이 살아 있는 사람의 작품이면 저작권 문제가 있다고 인식하였다. 저작권 사용에 대해 개별 저작자가 확인하는 것은 어렵기 때문에 개발사가 학습한 데이터의 출처를 법적으로 제공하도록 하는 것이 필요하다는 견해를 밝혔다.

데이터학습에 이용한 데이터를 생성형 AI에서 사용하는 방식에서는 단어 수준에서 활용하기 때문에 어떠한 부분이 원저작자의 내용을 활용했는지를 도출하기는 어렵습니다...(중략)... 저작권자의 데이터가 그 모델에 포함되었는지 여부를 파악하는 방법은 해당 내용을 넣어서 한 파라미터와 그렇지 않은 파라미터가 달라진다는 것을 보여줘야 해요. 특정 영역에서 파인 튜닝을 하므로, 학습한 데이터의 출처를 법적으로 제공하도록 하는 것도 방법입니다.

이와 관련해 저작권 법률 전문가인 심충인터뷰 대상자(라, 50대, 남)는 원저작자에 대한 권리 침해에 대해 입증의 주체를 바꾸어 생성형 AI를 만들어내는 회사가 학습한 원데이터를 입증할 수 있도록 진행하는 것이 필요하다고 제안하였다.

학습한 원데이터에 대한 공개를 오픈AI와 같은 회사에서 입증할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 이 세상 존재하는 학습데이터는 누군가의 것인데, 저작권자에 대한 피해 보상 문제로 가면 안되는 이유는 개인이 입증해야 하기 때문입니다. ...(중략)... 교과서 수록 저작물에 대해 오랜 시간과 논의를 통해 진행되어왔지만 개별적으로 로열티 받기는 쉽지 않은 면이 있습니다. 더욱이 생성형 AI에 이용된 학습데이터를 원저작자를 찾아서 보상하는 건 현실적으로 불가능하다고 할 수 있어요. 산업적 보호/저작자 보호의 상생으로 가려면, ESG사회적 공헌으로 활용 데이터에 대한 사회적 비용을 지출하는 방향으로 가는 것이 기업의 의무가 아닐까에 대한 것이 바람직할 것으로 보입니다.

즉, 개별 저작자에 대한 보상보다는 기업의 ESG사회 공헌으로 사회적 비용을 지출하는 방향에 대해서도 고민할 필요가 있음을 인식하였다.

2) 생성형 AI 활용을 위한 통해 만든 생성물 관련 저작권 개선 방안

저작권 법률 전문가인 심충인터뷰 대상자(라, 50대, 남)는 인공지능 저작물에 대한 저작권법 개정이 필요하다고 인식하였다.

2021년도 문화체육관광위원회에서는 <인공지능 저작물에 대한 보호 근거 마련>(의안번호 제2106785호)가 이미 제안된 바 있습니다. 여기에서 보면 다양한 경우에서 인

공지능 저작물의 저작자를 어떻게 판단할 것인가에 대한 논의가 필요하다고 이미 제안하고 있어요. ... (중략) ... 인공지능 저작물의 저작권은 공표된 이후 5년간 존속한다고 되어 있는데, 이는 사진저작물은 최초로 등장했을 때 그 기간이 짧았던 것과 유사한 맥락이라고 보여집니다.

이처럼 생성형 AI를 통해 만든 저작물과 관련한 저작권에 대해서는 향후 해결을 위해 권리귀속의 주체를 사회 구성원의 적극적 논의를 통해 확인할 필요성이 제기되었다. 인공지능 저작물에 대해 다양한 공청회와 세미나를 통해 저작권법 개정을 위한 논의가 필요하며, 그 기간이 너무 지체되면 안된다고 인식하고 있었다.

V. 결론적 논의

1. 연구의 요약 및 의의

본 연구는 생성형 AI 활용 창작물에 대한 쟁점 현황 및 관련 저작권에 대한 국내 출판생태계 및 관련 분야 종사자의 인식을 파악하고, 향후 저작권법에 반영해야 할 사항이 무엇인지 모색하고자 하였다. 연구결과, 생성형 AI가 국내 출판생태계에 미치는 영향이 많고, 향후 그에 대한 과급력이 더욱 커질 것이라고 인식하고 있음을 알 수 있었다.

첫 번째 연구문제와 관련하여, 생성형 AI 활용을 위한 데이터학습 자료수집과 관련한 저작권 인식에 있어서는 AI 기술 발전에 따른 필연적 선택이라는 입장과 법적인 문제로 접근하여 원 저작자들에 대한 저작권료 지급이 필요하다는 입장이 있음을 확인할 수 있었다.

저작권료 지급이 필요하다는 입장은 정충원의 연구³⁶⁾와 맥락을 같이 한다. 즉 영리를 목적으로 하는 경우에 대해서까지 정보분석을 포함하는 것은 세밀한 검토가 필요하다는 입장이다. 다시 말해 학술적, 공익적 목적이 아닌 상업적 목적까지 데이터 분석을 허용하면서 해당 저작자의 권리를 부당하게 침해할 가능성이 높기 때문이다. 이에 반해 생성형 AI 활용은 시대적 흐름이기 때문에 거스를 수 없는 시기이며, 프롬프트 엔지니어링이나 저작권 해외 수출 등에서 적극 활용할 수 있는 방안에 대한 고민이 더 우선시 되어야 한다는 입장도 팽팽하게 나타났다.

한편, 데이터 학습에서 이용된 저작물의 원저작자에 대한 보상이 이뤄지기 위해서는 국내에서 논의되고 있는 2022년 저작권법 일부개정법률안(의안번호 제2117990호,

36) 정충원, 「인공지능 시스템에 대한 저작권 보호에 관한 연구」, 『법학연구』 제31권 제2호, 경상국립대학교 법학연구소, 2023, 179-202쪽.

2022.10.31. 이용호의원 대표발의)에서 제35조의 5 신설 조문 신설안에 대해 세부적인 파악이 필요하다. 이 개정안³⁷⁾에서는 정보분석을 위한 복제·전송 등(데이터마이닝)을 위한 저작물 이용 시 저작권자의 이용허락을 받지 않고도 복제·전송할 수 있도록 함으로써 관련 산업의 발전을 촉진하고자 하려는 의도를 담고 있다. 이와 관련하여 저작권자현행법상 포괄적인 저작권권 제안 규정인 공정한 이용으로 적용될 여지에 대해 법률 전문가나 저작권자들 간에 해석의 차이가 있음을 알 수 있었다. 따라서 해당 안에 대해 지속적인 논의의 필요성이 제기되었다.

생성형 AI 학습에 활용한 자료에 보상금을 지급이 필요하다는 법적 논의가 확정된다면, 개별 저작자의 저작물이 데이터 학습에 얼마나 이용되었는지에 대한 확인이 필요하다. 그러나 이는 AI가 비슷한 패턴을 찾아서 파라미터를 만드는 구조로 생성형 결과물 도출되기 때문에 기술적으로 쉽지 않다는 것이 IT 전문가의 인터뷰를 통해 확인되었다. 즉, 최종적으로 도출된 결과물이 어떠한 데이터를 인용하였는지를 확인하기는 어렵다는 입장이다. 이러한 난점이 있기 때문에 개별 저작자에 대한 보상의 개념으로 접근하기 보다는 학습한 원데이터에 대한 공개를 오픈AI와 같은 개발사에서 입증할 수 있도록 하는 것이 필요하겠다. 이는 앞서 살펴본 21년 4월 21일에 최초 제안한 EU인공지능법에서 제안한 저작권이 있는 데이터를 학습했다면 이를 공개하는 것을 의무화하는 제안과 맥락을 같이 한다.

한편, 산업적 보호 및 저작자 보호의 상생으로 가려면, 기업의 ESG사회적 공헌으로 활용 데이터에 대한 출처를 명백히 밝히는 한편, 사회적 비용을 지출하는 방향 등 다양한 논의가 요구된다. 예로써, 국내 창작 지원금을 보조하는 방식 등을 취할 수 있을 것으로 보인다. 이 과정에서 창작자들의 의견이 충분히 반영되어야 할 것이다.

두 번째 연구문제와 관련하여, 생성형 AI를 통해 만든 산출물에 대한 저작권 개선 방안에 대한 인식에 있어서는 생성형 AI가 비즈니스에 이용하는 사례가 급증하면서 국내 출판사 관계자들의 경우에도 생성형AI 활용을 위한 요구가 증대되고 있음을 확인할 수 있었다.

생성형 AI를 통해 만든 산출물과 관련한 저작권에 대해서는 향후 해결을 위해 권리귀속의 주체를 사회 구성원의 적극적 논의를 통해 확인할 필요성이 제기되었다. 이는 인공지능에 의한 다양한 종류의 콘텐츠가 생산되면, 누가 그 창작에 가장 핵심적인 기여를 한 것인가에 관한 논의를 중심으로 창작성 요건, 저작자의 지위, 저작권의 귀속 등에 관

37) 「저작권법」은 저작자의 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있는바 창작의 유인을 제공하기 위하여 저작권자의 권리를 보호하는 한편, 권리자의 이용허락 없이 저작물을 이용할 수 있는 사유로 “공공저작물의 자유이용”, “공표된 저작물의 인용”, “부수적 복제” 등 개별적 저작권권 제한사유(제23조-제36조)와 포괄적 제한사유(제35조의5)를 두어 저작권의 무조건적인 보호로 인해 저작물 이용이 위축되지 않도록 하고 있다. 저작권법 일부개정법률안(의안번호 제2117990호), 2022.10.31. 이용호의원 대표 발의,

해 저작권법의 해석론 및 장단기 입법론과 함께, 저작권집행에 있어서 인공지능의 활용 가능성에 대한 적극적 검토가 필요하다고 한 정상조의 연구³⁸⁾와 맥락을 같이 한다. AI를 약한 인공지능(Weak AI)과 강한 인공지능(Strong AI)으로 구분할 때, 현재는 약한 인공지능 단계이지만 점점 강한 인공지능으로 진화하는 전단계라 볼 수 있다. 향후 강한 인공지능과 초인공지능(Super AI) 시대로 변화를 앞두고 국내 출판생태계에서도 적극적인 논의가 요구된다.

세 번째 연구문제와 관련하여, 출판생태계의 생성형 AI 활용과 관련한 저작권 관련법 개선 방안 인식에 있어서 저작권법 일부 개정과 관련하여 인공지능 저작물에 대해 보호 근거를 마련하기 위한 구체적, 적극적으로 논의 필요성을 다시 한 번 확인하게 되었다.

2017년도 초 국내에서 대통령소속 국가지식재산위원회 산하 ‘차세대지식재산특별전문위원회’가 구성되어 디지털 시대의 저작권법 문제 등을 다루는 등 다양한 논의가 지속되고 있다. 이 과정에서 생성형 AI를 통한 창작물의 저작권 권리귀속의 주체와 관련하여, 의안번호 제2106785호에서는 제2조(정의) 2의2에서 “인공지능 저작물의 저작자”는 인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자 또는 인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능 제작자, 서비스 제공자 등을 말한다”고 제안되었다. 그러나 본 연구의 FGI를 통해서 논의된 바에 따르면, 생성형 AI를 통해 만든 저작물에 대한 저작권 권리귀속과 관련하여 인공지능 제작자와 서비스 제공자는 유료 서비스를 통해 비즈니스를 진행하기 때문에 저작권을 가질 권리에서는 제외되어야 한다는 입장을 확인할 수 있었다.

따라서, 향후 인공지능 저작물에 대한 보호 근거를 위해서는 ①생성형 AI 학습에 사용한 저작물의 저작권자, ②인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능제작자와 서비스 제공자, ③인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자로 나누어 구분하고, ④이들의 저작권 권리귀속 배분 등에 대해 심도깊은 논의가 필요함을 확인하였다.

2. 연구 제한점 및 제언

본 연구는 생성형 AI를 둘러싼 출판생태계에서 나타나는 현상에 대해 관계자들의 인식을 토대로 현상을 해석하는 탐색적 성격을 지닌다. 향후 연구에서는 실제 저작권법 개정안의 실질적인 검토 및 제안을 위해 출판생태계 관계자, 관련 정부 산하 기관 담당자

38) 정상조. (2018). 인공지능시대의 저작권법 과제. 계간 저작권, 31(2), 37-72.

AI창작물에 대한 저작권 귀속 접근방법에 대해 정상조(2018)는 AI를 워드 프로세서, 디지털카메라와 비슷한 창작의 ‘도구’로 보는 관점이 있는 반면, 강한 인공지능 시대가 오면 AI가 직접 독자적 창작을 한다고 보는 관점을 제시하였다. 즉 인공지능은 단순한 창작/복제의 도구에 그치지 않고 기존의 창작방식과 전혀 다른 새로운 방식으로 엄청나게 빠른 속도로 대량의 콘텐츠를 생산하고 소비하는 전혀 새로운 저작권생태계를 만들어낼 것으로 예상하였다.

등에 대한 인터뷰 조사를 통해 보다 세밀하고 정교한 형태의 대안을 제시할 필요가 있겠다. 이러한 한계점에도 불구하고, 생성형 AI 시스템이 산업 발전을 위한 기술개발을 진행하면서도 인간의 창작활동에 대한 저작권을 인정함으로써 인공지능이 향후 인간의 창작활동에 긍정적 기여를 하기 위한 방안을 제시한 데 그 의의가 있다고 하겠다. 이 연구가 후속 연구를 위한 밑거름이 되길 바란다.

참고문헌

• 단행본

안상준·유원준, 『딥러닝을 이용한 자연어 처리 입문』, 위키독스, 2023. <https://wikidocs.net/book/2155>

• 참고논문

김기정·이재구, 「빅데이터와 저작권 제한」, 『2022 저작권 보호 이슈 전망 보고서』, 서울: 한국저작권보호원.

김기정·송석현, 「딥러닝과 데이터마이닝에 있어서의 데이터베이스권의 범위와 제한에 관한 고찰」, 『정보법학』 제25권 2호, 한국정보법학회 2021, 198쪽.

김태원, 「ChatGPT는 혁신의 도구가 될 수 있을까? : ChatGPT 활용 사례 및 전망」, 황종성, 『NIA The AI Report 2023-1』, 한국지능정보화진흥원(NIA), 2023, 1~2쪽.

이숙연, 「인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제」, 『법조 법조협회』 제72권 1호, 법조학회 2023, 442~488쪽.

정상조, (2018). 인공지능시대의 저작권법 과제. 계간 저작권, 31(2), 37-72.

정충원, 「인공지능(Artificial Intelligence:AI)시스템에 대한저작권 보호에 관한 연구」, 『법학연구』 제31권 제2호, 경상국립대학교 법학연구소, 2023, 179~202쪽.

황정재, 「알파고에서 챗GPT까지 AI기술의 발전과 미래」, 『Future Horizon Plus』 제55권, 2023, 34~37쪽.

E. Bourguignon, "Introduction: A Framework for the Comparative Study of Altered States of Consciousness", *Religion, Altered States of Consciousness and Social Change*, Columbus: Ohio State University Press, 1973, p. 100.

Radford, K Narasimhan, T Salimans, I Sutskever, "Improving language understanding by generative pre-training", *Preprint.pdf. mikecaptain.com*. 2018. pp.1~12.

• 기타자료

김동호, 「AI 귀걸이 소녀' 네덜란드 미술계 후끈..."모욕적" vs "창조적"」, 『연합뉴스』, 2023.03.11. (검색일자: 2023년 07월 08일)

김현수·이지윤, 「AI가 기사-콘텐츠 도둑질"... WSJ, 오픈AI에 소송 검토」, 『동아일보』, 2023.04.20. (검색일자: 2023년 07월 21일)

김현정, 「인공지능과 예술, 공존의 시대로」, 『The Science Times』, 2023.01.09. (검색일자: 2023년 08월 07일)

뉴스1, 「공부한 사람만 억울?...중간고사 돌입한 대학가 챗GPT '골머리」, 『동아일보』, 2023.04.25. (검색일자: 2023년 07월 25일)

문상현, 「“학습과정에 저작권 침해”, 이미지생성 AI에 집단소송」, 『테크데일리』, 2023.01.06. (검색일자: 2023년 08월 07일)

- 윤민혁, 「할리우드 작가 파업 종료... "AI 대본 저작권 합의"」, 『서울경제』, 2023.09.27. (검색일자: 2023년 10월 20일)
- 이태수, 「한음저협, 'AI 저작물 학습 무제한 허용' 저작권법 개정안 반대」, 『연합뉴스』, 2023.03.29. (검색일자: 2023년 07월 30일)
- 임성호, 「AI경쟁 우리도 쫓는다...네이버·카카오, 국제학회에 잇단 논문발표」, 『연합뉴스』, 2023.02.01.(검색일자: 2023년 07월 20일)
- 장혜정, 「ChatGPT, 출시 5일만에 100만명이 사용한 AI 챗봇」, 『모두의 연구소』 2022.12.13.(검색일자: 2023년 06월 21일) 2023, 35쪽.
- 전진영, 「"AI로부터 예능계 보호해야"...日 연예계 종사자들, 정부에 호소」, 『아시아경제』, 2023.05.11. (검색일자: 2023년8월9일)
- 정동훈, 「인공지능이 그린 그림이 1위..“이것도 예술인가?”」, 『MBC 뉴스』, 2023.09.04. (검색일자: 2023년 07월 25일)
- 정병일, 「게티이미지, 저작권 침해 혐의로 스태빌리티AI 고소」, 『AI times』, 2023.01.18. (검색일자: 2023년 07월 25일)
- 정한영, 「우리는 지금 AI에 대한 엄청난 흥분과 과대광고가 난무하는 시대에 살고있다"... 스탠퍼드大, 인간중심인공지능연구소 'AI 인덱스 2023' 발표」, 『인공지능신문』, 2023.04.04. (검색일자: 2023년 07월 25일)
- 조민수, 「[글로벌] 인기 가수 목소리를 이용해 만든 'AI 음원' 저작권은? 」, 『IT Daily』, 2023.05.09. (검색일자: 2023년 07월 20일)
- 조아름, 「저작권 '공공의 적' 된 AI... EU "데이터 출처 공개" 옐로카드 꺼냈다」, 『한국일보』, 2023.04.28. (검색일자: 2023년 07월 21일)
- 차주경, 「게티이미지, 인공지능 사진 생성 도구에 '2,269조원' 소송 제기」, 『IT 동아』, 2023.02.09. (검색일자: 2023년 07월 20일)
- 최은정, 「더 똑똑한 AI 만들자...네이버·카카오, AI 연구 강화로 서비스 고도화 '속도」, 『아주경제』, 2022.04.25. (검색일자: 2023년 07월 20일)
- 최창현, 「세계최초의 인공지능법, EU 27개국 간 정치적 합의 도출!...위반 시 최대 497억원 또는 전세계 매출의 7% 징벌적 벌금 부과」, 『인공지능신문』, 2023.12.10. (검색일자: 2023년 12월 11일)
- AtlantaK, 「공상과학소설 플랫폼, 챗GPT 홍수에 접수 중단」, 『AtlantaK』, 2023.02.21. (검색일자: 2023년8월20일)
- Press Releases, 「AI Act: a step closer to the first rules on Artificial Intelligence」, 『News European Parliament』, 2023.05.11. (검색일자: 2023년 07월 20일)
- [그림AI 나온 지 반년 만에 영상 업계마저 긴장하는 이유], <https://youtu.be/8SQyx9wBZA8> (검색일자: 2023년 7월 25일)
- [매니페스토(Manifesto) ChatGPT와의 협업으로 완성한 'SF 앤솔러지- 교보문고], <https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000201408639> (검색일자: 2023년 06월 15일)

[챗GPT, 글을 쓰다 VOLUME 24],

<https://ebook-product.kyobobook.co.kr/dig/epd/ebook/E000005194414> (검색일자: 2023년 07월 20일)

저작권법 일부개정법률안(의안번호 제2117990호), 2022.10.31. 이용호의원 대표발의,

저작권법 전부개정법률안(의안번호 제2107440호), 2021.2. 도종환의원 대표발의.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts 2023 (COM(2021)0206 - C9 0146/2021 - 2021/0106(COD) version.1.0.

The United States Copyright Review Board, “Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise” (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) February 14, 2022.

The United States Copyright Office, “Zarya of the Dawn” (Registration # VAu001480196) February 21, 2023.

WGA Negotiations—Status as of May 1, 2023. (검색일자: 2023년 07월 09일)

https://www.wga.org/uploadedfiles/members/member_info/contract-2023/WGA_proposals.pdf

<ABSTRACT>

Study on Copyright recognition and improvement measures related to generative AI creations in the publishing ecosystem

Julie Han*

This study attempted to understand the current status of AI-based creations, which have recently become an issue around the world, and the perception of participants in various publishing ecosystems such as publisher, writer, professors, IT expert, Lawyer, etc. To this end, issues related to AI-based services and AI-based creations within the publishing ecosystem were identified and analyzed, and the direction and plan for further discussion were studied by identifying the publishing ecosystem's perception of legal-ethical issues using interview methods. As a result, the basic perception of generative AI creations, the perception of new types of creations due to copyright infringement perspectives and technological development, the need to discuss the scope of copyright recognition of generative AI creations, and the need to change the government's copyright policy.

In order to protect future artificial intelligence works, it was confirmed that in-depth discussions are needed on the distribution of copyright rights by dividing them into copyright holders of works used for generative AI learning, artificial intelligence producers and service providers who made creative contributions to the production of artificial intelligence works, and those who created works using artificial intelligence services.

This study provided basic data for future related research through various analyses. The limitations of the current study, and suggestions and implications for future studies were discussed.

Key Words : Artificial Intelligence (AI), Generative AI, AI-based creations, chatGPT, copyright, publishing ecosystems
--

* Seoul University, Department of Media & Publishing, Professor